

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 538/2532

พนักงานอัยการจังหวัดเพชรบุรี

โจทก์

นายสมศักดิ์หรือโต้ง ไสยสุข กับพวก

จำเลย

นายเจริญหรือจวบ ชาติคุณ จำเลยที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 2 ขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ คดีของศาลชั้นต้นหมายเลขแดงที่ 1821/2530 นี้ศาลชั้นต้น
พิจารณาพิพากษารวมกับอีกคดีหนึ่ง โดยเรียกจำเลยคดีนี้ว่าจำเลยที่ 2

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ฯลฯ จำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 340 วรรคสอง, 83 จำคุก 16 ปี ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 3 มีความผิดตามพระราชบัญญัติอาช
ุญ พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ วรรคหนึ่ง, 72 วรรคหนึ่ง, 72 ทวิ วรรคสอง ให้
ยกฟ้องจำเลยที่ 1 และที่ 5 แต่ให้ชั่งไว้ระหว่างฎีกา นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำ
พิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 2 ฎีกา (อันดับ 322)

จำเลยที่ 2 ที่ 3 ฎีกา (อันดับ 331)

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้องประกอบ(อันดับ 329,328)

ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 2 ชั่วคราวโดยศาลอุทธรณ์
ตีราคาประกัน 400,000 บาท (อันดับ 281)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ตามพฤติการณ์แห่งคดี ไม่มีเหตุสมควรที่จะปล่อยจำเลยที่ 2
ชั่วคราวในระหว่างฎีกา จึงไม่อนุญาตให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ตามพฤติการณ์แห่งคดี ไม่มีเหตุสมควรที่จะปล่อยจำเลยที่ 2
ชั่วคราวในระหว่างฎีกา จึงไม่อนุญาตให้ยกคำร้อง

(สหัส สิงหวิริยะ-มงคล เปาอินทร์-ถาวร ตันตราภรณ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ